

Régularisation foncière massive (RFM)

Sécurité juridique ou piège à risques naturels ?

Par Dr. Louis Kadryl YEMBI-YEMBI | Rubrique : Foncier, urbanisme & prévention des risques | Temps de lecture : 10 min

RÉSUMÉ

Le 28 janvier 2026, les autorités gabonaises ont annoncé une opération de **Régularisation Foncière Massive (RFM)** destinée à transformer en propriétaires plus de **5 100 familles** installées sur des terrains de la SNI dans le Grand Libreville. À première vue, la mesure a tout d'une réparation sociale : elle promet la fin de l'insécurité juridique, des coûts abaissés et une pacification durable des quartiers concernés. Pourtant, derrière cette séquence politique à forte portée symbolique se dessine un risque moins visible mais plus durable : celui de **légaliser, sans diagnostic public opposable, des parcelles situées dans des espaces déjà connus pour leur vulnérabilité** aux inondations, à l'érosion ou à la submersion marine. Dans une ville où les crues urbaines se répètent, où les bassins-versants sont souvent obstrués et où l'urbanisation progresse dans des milieux hydromorphes, la question centrale devient celle-ci : après avoir « sécurisé » un terrain à risque, qui portera la responsabilité des dégâts lorsque l'aléa, lui, reviendra comme il revient toujours ?

5 100

familles concernées, sur terrains SNI

05

secteurs ciblés dans le Grand Libreville

04

mois d'opération : 1er février – 31 mai 2026

0

carte des aléas opposable rendue publique

INTRODUCTION

L'intitulé même de l'opération « **Régularisation Foncière Massive (RFM)** » est conçu pour frapper les esprits. Il parle aux ménages, aux quartiers, aux collectifs ; il promet une sortie de l'attestation précaire et du « papier de quartier » vers la propriété pleine. Le gouvernement a cadré l'opération dans le temps (du **1er février au 31 mai 2026**) et dans l'espace (terrains relevant de la **SNI**), en ciblant Owendo, Essassa, Akanda, Bikélé et Nkok.

LES CINQ SECTEURS CIBLÉS

Owendo

Inondations documentées, secteur Setrag

Akanda

Quartiers submergés à chaque forte pluie

Essassa

Récits d'intempéries et de dégâts

Bikélé

Inondations et relogements signalés

Nkok

Zone d'investissement exposée aux déversements d'une rivière liée au secteur d'Essassa

Dans un pays où l'accès au titre foncier est souvent vécu comme un **parcours du combattant**, la promesse est politiquement puissante. Elle répond à une réalité urbaine : l'installation s'est faite plus vite que l'administration,

l'habitat plus vite que le cadastre, le besoin plus vite que la procédure. Sur le papier, l'architecture est claire : on acquiert une parcelle, on engage une procédure de régularisation (administrative puis judiciaire), on passe par les services compétents (ANUTTC dans le Grand Libreville), puis on sollicite un permis de construire après avis technique. Dans la pratique, le mouvement s'inverse : on occupe, on consolide, on construit, puis on cherche à légaliser. C'est précisément dans cette inversion que se loge une part du problème actuel : quand la régularisation arrive **après** l'urbanisation, elle n'encadre plus le territoire ; elle l'entérine.

Or, entériner n'est pas neutre. À Libreville et dans sa périphérie, les inondations urbaines sont devenues une grammaire ordinaire de la saison des pluies : elles se concentrent dans les bas-fonds, les zones remblayées, les couloirs d'écoulement et les secteurs où les réseaux d'assainissement sont insuffisants ou obstrués. La littérature scientifique montre que l'urbanisation rapide dans les petits bassins-versants côtiers amplifie mécaniquement les crues urbaines, en réduisant l'infiltration et en saturant des milieux déjà fragiles (Menié Ovono et Pottier, 2021).

C'est ici que la RFM, si elle n'est pas adossée à une cartographie des risques réellement opposable, risque de produire une contradiction redoutable : **offrir une sécurité juridique tout en fixant durablement des ménages dans des espaces où la sécurité physique reste incertaine.**

1. UNE RÉGULARISATION NÉCESSAIRE : RÉPARER L'INFORMEL, STABILISER LA VILLE

1.1. Sortir de l'illégalité ordinaire sans humilier les habitants

Il faut le reconnaître : la régularisation massive répond à une situation devenue structurelle. Dans les quartiers périphériques, l'attestation de cession, parfois tamponnée par une autorité locale, fonctionne comme une preuve sociale d'occupation plus que comme un titre légal. Elle permet de « tenir » le terrain, d'oser investir, d'inscrire la famille dans un lieu. Mais elle laisse planer la menace : litiges, déguerpissements, impossibilité d'accès au crédit, fragilité lors des transmissions.

La RFM agit ici comme une opération de stabilisation sociale. L'État envoie un signal : il ne s'agit plus seulement de tolérer l'habitat installé, mais d'en faire une composante reconnue de la ville. Dans un tissu urbain où la frontière entre « formel » et « informel » s'est brouillée depuis longtemps, régulariser revient aussi à réduire une violence silencieuse : celle de vivre dans une maison que l'on a construite, mais que l'on ne possède jamais complètement (les populations du Boulevard Triomphal en savent quelque chose).

1.2. Une pacification foncière qui peut renforcer l'action publique... si elle s'accompagne d'aménagement

Le second bénéfice, plus institutionnel, tient à la capacité de l'État à remettre de l'ordre là où le flou foncier nourrit les tensions : « pourquoi lui et pas moi ? », « pourquoi cette rue et pas celle d'à côté ? ». En annonçant des critères et un calendrier, les autorités cherchent à remplacer l'arbitraire par une règle commune.

Mais une régularisation n'est pleinement protectrice que si elle ouvre la porte à l'aménagement : voiries, drainage, équipements, planification. Sinon, elle ne fait que changer le statut juridique d'un espace sans changer ses conditions matérielles. Or, à Libreville, les crises récurrentes montrent qu'on ne peut pas dissocier foncier et infrastructures : **l'eau révèle toujours, tôt ou tard, la qualité (ou l'absence) d'aménagement.**

2. LA FAILLE CENTRALE : LÉGALISER SANS RENDRE LE RISQUE OPPOSABLE

2.1. Des secteurs qui ne sont pas des « blancs » du risque

La difficulté n'est pas seulement théorique : elle est spatiale et documentée. Owendo, par exemple, a connu des épisodes d'inondation marquants, comme dans le secteur d'Owendo-Setrag où la montée des eaux a envahi maisons et axes de circulation en mars 2025. Du côté d'Akanda, la presse rapporte depuis des années des situations de quartiers submergés à chaque pluie significative, signe d'une vulnérabilité récurrente dans certains secteurs urbanisés.

Essassa, elle aussi, apparaît dans des récits d'intempéries et de dégâts ; et, plus largement, les archives évoquent des épisodes où une rivière liée au secteur d'Essassa se déverse vers la zone d'investissement de Nkok, rappelant que l'hydrologie locale déborde des découpages administratifs. Quant à Bikélé et ses environs, les mentions d'inondations et de relogements montrent que la question n'est pas abstraite : elle touche déjà l'habitat, les routes et les politiques publiques.



Figure 1 — Inondation dans un quartier planifié à Akanda : l'eau atteint clôtures, voiries et rez-de-chaussée.

Ce constat impose une prudence : lorsqu'une opération de régularisation cible des secteurs où l'eau « a déjà parlé », l'État ne peut pas se contenter d'une clause générale du type « hors zone marécageuse à risque ». Il faut des **limites cartographiées, explicites, opposables, discutables.**

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

2012	Étude de la BAD sur l'aménagement des bassins-versants de Gué-Gué, Lowé-IAI et Terre Nouvelle.
Mars 2025	Inondations marquantes à Owendo-Setrag : maisons et axes de circulation envahis.
28.01.2026	Annonce de la Régularisation Foncière Massive pour 5 100 familles.
01.02 → 31.05.2026	Fenêtre officielle de l'opération.

2.2. Légaliser, c'est aussi endosser : le basculement de responsabilité

C'est ici que la régularisation change de nature. Tant que l'occupation reste informelle, l'État peut, à tort ou à raison, renvoyer la vulnérabilité à l'initiative individuelle : « ils se sont installés là ». Mais quand l'État **légalise**, il devient coproducteur de la situation.

La question n'est donc pas seulement « le terrain est-il régularisable ? », mais « que signifie, juridiquement et

moralement, régulariser un espace connu pour être à risque ? ». Car la légalisation peut être comprise, par les habitants, comme une forme de garantie implicite : si l'État délivre un quitus, c'est que l'endroit est « habitable ». Et si demain l'inondation détruit des maisons régularisées, l'argument du « vous saviez » se retourne : l'État aussi savait, ou devait savoir, puisque les épisodes, les alertes et les constats existent.

QUATRE QUESTIONS SANS RÉPONSE

- Quelles parcelles sont exclues, et sur quelle carte ?
- Qui répond des dégâts après la délivrance du titre ?
- Quels travaux de drainage précèdent la régularisation ?
- Quelle information sur le risque est remise à l'acquéreur ?

On touche ici à un **basculement de responsabilité**. La régularisation ne crée pas l'aléa, mais elle peut renforcer la vulnérabilité en verrouillant des trajectoires résidentielles dans des espaces où la dangerosité est structurelle. Dans ce cas, la responsabilité ne peut plus être diluée dans l'urgence post-catastrophe : elle se pose en amont, au moment même où l'on signe, où l'on délivre, où l'on valide.

2.3. Un risque aggravé par la dynamique côtière et le changement climatique

L'autre angle mort tient aux risques littoraux. Le Grand Libreville n'est pas seulement soumis aux pluies ; il est aussi pris dans des dynamiques côtières où l'érosion et la submersion marine constituent des menaces croissantes, en particulier dans les zones proches du littoral. Des documents internationaux sur la zone côtière gabonaise soulignent précisément les impacts attendus de l'élévation du niveau de la mer, incluant submersion et dommages aux infrastructures (Menié Ovono et Pottier, 2021).

Cela ne signifie pas que toutes les parcelles d'Akanda ou d'Owendo sont condamnées. Mais cela signifie qu'une régularisation sérieuse, en 2026, ne peut plus traiter le risque comme un détail administratif. Elle doit intégrer les risques présents **et futurs**, et accepter de dire : « ici, on ne peut pas régulariser », ou « ici, on régularise sous conditions strictes, avec des travaux et des normes ».

3. RÉPARER LE FONCIER SANS FABRIQUER DU RISQUE

La sortie de cette contradiction passe par une idée simple : **la sécurité foncière ne vaut que si elle s'accompagne d'une sécurité au risque**. À défaut, on ne sécurise pas ; on déplace le problème dans le temps. Quatre conditions, détaillées ci-après, permettraient de transformer la RFM en véritable politique territoriale plutôt qu'en simple opération de délivrance de titres.

QUATRE CONDITIONS POUR UNE RÉGULARISATION « COMPLÈTE »

1	Une cartographie publique des aléas, intégrée et opposable La régularisation devrait s'appuyer sur une cartographie publique des zones à aléas (inondation, érosion, submersion) intégrée aux documents d'urbanisme et rendue opposable. La science et les diagnostics existent déjà, notamment via les études sur les inondations urbaines liées à l'occupation anarchique de milieux hydromorphes et à l'insuffisance de drainage (BAD, 2012 ; Menié Ovono et Pottier, 2021). Mais tant que ces connaissances restent périphériques à la décision foncière, elles ne protègent personne.
2	Un régime de responsabilité écrit noir sur blanc Que signifie délivrer un titre dans une zone où l'aléa est connu ? Quels sont les devoirs d'information de l'administration ? Quelles obligations de travaux : drainage, servitudes d'écoulement, protection des bas-fonds ? Quelles garanties minimales doivent précéder la délivrance d'un quitus d'habitation ? Sans réponses écrites, la régularisation fabrique une ambiguïté dangereuse : elle consolide le droit, mais laisse la catastrophe gérer le reste.
3	Une séquence territoriale, et non un geste isolé Une régularisation réellement structurante devrait être pensée comme un enchaînement : diagnostic spatial, hiérarchisation des risques, exclusions assumées, régularisation conditionnelle là où c'est possible, puis aménagement. Autrement dit, régulariser ne peut pas être un acte administratif ponctuel ; c'est une politique territoriale.
4	La recherche nationale intégrée à la décision Les études hydrologiques et géomorphologiques produites localement ne doivent plus rester marginales. Elles doivent devenir des instruments d'aide à la décision, mobilisés en amont de la délivrance des titres — et non invoqués après la catastrophe, quand il ne reste plus qu'à constater les dégâts.

CONCLUSION

La Régularisation Foncière Massive, telle qu'annoncée, répond à une urgence sociale incontestable : celle de sortir des milliers de familles du provisoire foncier. Mais l'expérience de Libreville et de sa périphérie montre une autre urgence, moins visible : celle de ne pas confondre propriété et habitabilité. Car l'eau ne reconnaît ni les tampons, ni les décisions de cession, ni les titres nouvellement imprimés. Elle suit les pentes, retrouve les bas-fonds, reprend les couloirs d'écoulement qu'on a remblayés, et sanctionne l'urbanisation sans plan.

La question décisive n'est donc pas « combien de titres seront délivrés », mais « dans quels espaces, avec quelle connaissance du risque, et avec quelle responsabilité assumée ». L'État peut transformer une opération foncière en progrès durable à condition de faire une chose rare dans la gestion urbaine gabonaise : anticiper. Sans cartographie opposable, sans règles claires et sans aménagement, la RFM risque d'aboutir à une formule tragiquement cohérente : la sécurité juridique au présent, et l'insécurité naturelle en héritage.

RÉFÉRENCES

- [1] BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, 2012. *Actualisation des études pour l'aménagement des bassins-versants de Gué-Gué, de la Lowé-IAI et de Terre Nouvelle, à Libreville*. Rapport d'Étude d'Impact Environnemental et Social, 122 p.
- [2] MENIÉ OVONO Z. et POTTIER P., 2021. *Le risque inondation dans les petits bassins-versants côtiers urbains de Libreville (Gabon) : exemple d'Ogombié et d'Indongui*. Cahiers Nantais. URL : <http://cahiers-nantais.fr/index.php?id=1166>
- [3] Annonce gouvernementale du 28 janvier 2026 relative à l'opération de Régularisation Foncière Massive (terrains SNI, Grand Libreville).